

**DEVANT LE TRIBUNAL DE CIRCUIT DU COMTÉ D'ESCAMBIA,
FLORIDE**

DEEPGULF, INC. and
TOKE OIL AND GAS, S.A.

Demandereses,

vs.

MARC M. MOSZKOWSKI

Défendeur.

Affaire No.: 2018 CA 000543

Division: "E

**AVIS DE DÉPÔT D'UN AVIS COMPLÉMENTAIRE — RISQUE
MÉDICAL ET JUSTIFICATION DE LA COMPARUTION À
DISTANCE**

COMPARAÎT le défendeur, Marc Moszkowski, qui dépose par les présentes l'Avis complémentaire ci-joint relatif au risque médical documenté et à la mise en danger procédurale. Le présent dépôt concerne l'état de santé persistant du défendeur, ses contraintes financières et les risques prévisibles liés au refus par la Cour de l'autoriser à comparaître à distance. Il est soumis à l'appui des requêtes précédemment déposées par le défendeur et afin de préserver ces éléments au dossier en vue d'un contrôle en appel.

Respectueusement soumis ce 15 avril 2025

Marc Moszkowski, Pro Se

Email:

m.moszkowski@deepgulf.net

Phone: +1(850)316 8462

Le Verdos

83300 Châteaudouble, France



CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je certifie par les présentes que, ce 15 avril 2025, une copie de la présente requête a été transmise à Braden K. Ball, Jr., avocat des demanderesses, par l'intermédiaire du portail de dépôt électronique des tribunaux de Floride



**DEVANT LE TRIBUNAL DE CIRCUIT DU COMTÉ D'ESCAMBIA,
FLORIDE**

DEEPGULF, INC. and
TOKE OIL AND GAS, S.A.

Demandereses,

vs.

MARC M. MOSZKOWSKI

Défendeur.

Affaire No.: 2018 CA 000543

Division: "E

**AVIS COMPLÉMENTAIRE — RISQUE MÉDICAL ET
JUSTIFICATION DE LA COMPARUTION À DISTANCE**

COMPARAÎT le défendeur, Marc Moszkowski, qui soumet respectueusement à la Cour le présent avis complémentaire concernant les risques médicaux, financiers et procéduraux substantiels et prévisibles liés à l'exigence de la Cour imposant sa présence physique au procès, malgré l'existence de solutions alternatives prévues par la Rule 2.530 des Florida Rules of General Practice and Judicial Administration.

Le défendeur a déjà versé au dossier des certificats médicaux — déposés devant le tribunal fédéral, voir pièce AW — confirmant la

présence de deux volumineuses hernies inguinales douloureuses. L'un de ces certificats, signé par le Dr Christian Chilli, déconseille expressément les vols de longue durée en raison de l'état de santé du défendeur. Un autre recommandait une intervention chirurgicale immédiate. En raison de son isolement logistique et géographique, le défendeur n'a pas été en mesure d'obtenir les soins chirurgicaux nécessaires. Son état s'est aggravé au cours des six dernières années et présente un risque sérieux de malaise, d'incarcération des hernies ou d'autres complications pendant le voyage.

Si le défendeur tentait de se conformer à l'obligation de présence physique imposée par la Cour, il serait exposé non seulement à un risque de malaise, mais également à l'impossibilité financière de payer des soins d'urgence aux États-Unis, où sa couverture médicale française minimale ne s'applique pas. À cela s'ajoutent les 250 \$ par jour qu'il doit payer pour les services indispensables de garde et d'entretien de son domicile pendant son absence. Ces risques sont médicalement et procéduralement documentés et peuvent être entièrement évités par le recours aux technologies de comparution à distance prévues par la loi.

La demanderesse, qui est la partie exigeant la tenue du procès en présence physique, a précédemment reconnu en audience publique que l'interruption, ou le retard, de 3 ans, 3 mois et 3 jours était dû à l'incapacité de son client à payer les honoraires d'avocat — et non à un acte ou une omission du défendeur. Néanmoins, la Cour a invoqué ce retard comme justification principale du refus d'autoriser le défendeur à comparaître à distance — aggravant ainsi le préjudice causé par la demanderesse par une sanction procédurale dirigée uniquement contre le défendeur.

Si le défendeur subit un préjudice médical au cours de son voyage pour se conformer à cette ordonnance, les faits figurant au dossier montreront que la Cour avait pleinement connaissance de son état, que des solutions alternatives existaient et que la demanderesse avait formellement reconnu sa responsabilité dans l'interruption et le retard. Il ne s'agit pas seulement d'une question juridique — il s'agit d'un risque humanitaire et procédural prévisible qui peut et doit être évité par un aménagement raisonnable.

Respectueusement soumis ce 15 avril 2025

Marc Moszkowski, Pro Se

Email:

m.moszkowski@deepgulf.net

Phone: +1(850)316 8462

Le Verdos

83300 Châteaudouble, France



CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je certifie par les présentes que, ce 15 avril 2025, une copie de la présente requête a été transmise à Braden K. Ball, Jr., avocat des demanderesses, par l'intermédiaire du portail de dépôt électronique des tribunaux de Floride.





On 4 April 2019, this Court entered an Order requiring Defendant to appear in person for deposition in the Northern District of Florida on or before July 30, 2019.

Since the entry of this Court's 4 April 2019 Order, Defendant has developed a severe medical condition which requires surgery. (See surgeon referral, attached hereto as Exhibit "A").¹ Defendant's medical condition prohibits travel to the United States until after he has recovered from surgery, which is estimated to be late October-early November 2019 due to the nature and limitations of the French Healthcare System.² (See physician certification stating that travel is not advised, attached hereto as Exhibit "B").³

¹ English translation of Exhibit "A":
May 15, 2019

Dear colleague (surgeon),
Please have Mr. Marc MOSZKOWSKI, 65 years old, without particular preexisting condition, examined for two voluminous inguinal hernias, which are painful and reducible.
No medical treatment currently.

Confraternally yours,
[Signature]

² Defendant has a confirmed appointment for pre-surgery evaluation with Dr. Mazarguil at Institut Arnaud Tzanck on Wednesday, October 2nd, at 5 PM. The operation is to be undertaken approximately three weeks later, around October 23rd followed by a two week recovery period.

³ English translation of Exhibit "B":
May 15, 2019

I, the undersigned, CHILLI Christian, doctor of medicine, certify that, given Mr. Marc Moszkowski's current state of health, an extended flight of several hours is ill advised.

Done in Chateaudouble,
[Signature]

Docteur CHILLI Christian

MÉDECINE GÉNÉRALE
PROPHARMACIEN

Place Neuve - 83111 AMPUS

Tél. : 04 94 70 96 88

E-mail : chilli@medisy.fr

Consultations tous les jours sur rendez-vous
Lu, Ma, Me, Ve. : 9 h - 11 h sans rendez-vous

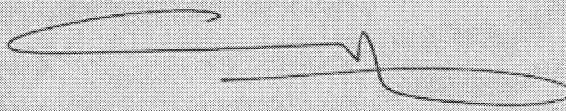
N° 83104991

Le 15 Mai 2019

Cher confrère

Merci de recevoir M. Marc MOSZKOWSKI
Marc, 65 ans sans antécédent particulier
qui présente deux volumineuses hernies
inguinales sensibles et réductibles.
Aucun traitement en cours.

Bien confraternellement.



Docteur CHILLI Christian

MÉDECINE GÉNÉRALE
PROPHARMACIEN

Place Neuve - 83111 AMPUS

Tél : 04 94 70 96 88

E-mail : c.chilli@medsyn.fr

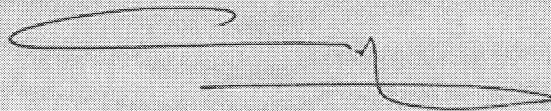
Consultations tous les jours sur rendez-vous
Lu, Ma, Me, Ve : 9 h - 11 h sans rendez-vous

N° 831041991

Le 15 Mai 2019

Je soussigné CHILLI Christian
docteur en médecine certifie que
Monsieur Jarec MOSZKOWSKI
présente un état de santé qui déconseille
un vol prolongé en avion de plusieurs
heures.

Fait à Châteaubouillon



R 9235 4